Vittime secondarie

Danno psichico nella negligence in Inghilterra e Galles. Alcock, Taylor v A Novo e la decisione della Supreme Court in Paul [2024] UKSC 1.

1. Una domanda per la propria patologia

Una **secondary victim** (vittima secondaria) subisce un danno assistendo a un incidente, o alle sue conseguenze immediate, in cui una persona cara viene uccisa, ferita o messa in pericolo. Agisce per la propria patologia psichiatrica riconosciuta dalla medicina, non per le lesioni dell'altra persona. Il semplice lutto o turbamento ordinario non basta. [1]

Diversamente dalla vittima primaria nel normale contesto di incidente, la vittima secondaria non si basa sulla propria esposizione a lesioni fisiche prevedibili. La lesione negligente di un familiare non crea automaticamente un dovere verso chiunque sia colpito dalla notizia.

2. Diagnosi e negligenza non esauriscono il test

Occorrono il pertinente dovere di diligenza, la sua violazione, un danno riconosciuto e la causalità. La patologia psichiatrica deve anche essere ragionevolmente prevedibile in una persona di normale capacità di resistenza nella posizione di chi agisce. Non applicare automaticamente alle vittime secondarie la regola di Page v Smith sulle vittime primarie.

Gli **Alcock control mechanisms** esaminano inoltre il rapporto personale, la vicinanza all'incidente e il modo di percepirlo. Delimitano il dovere: non servono soltanto a stabilire se i sentimenti della persona siano comprensibili. [1, 2]

> **Schema pratico:** Individuare un incidente nella categoria riconosciuta → accertare una patologia riconosciuta e prevedibile, causata dall'aver assistito all'incidente o alle conseguenze immediate → verificare legame stretto, prossimità e percezione diretta. Restano necessari la negligenza e il dovere verso questa persona.

3. Tre collegamenti distinti

Personale: Quale rapporto lega chi agisce alla persona ferita o in pericolo? **Temporale e spaziale:** Era presente all'incidente o alle conseguenze immediate? **Percettivo:** Ha vissuto direttamente l'accaduto oppure ha soltanto ricevuto il racconto di altri?

Duty of care: dovere giuridico di diligenza verso chi agisce. **Proximity:** vicinanza giuridicamente rilevante tra persone o eventi. **Immediate aftermath:** conseguenze immediatamente collegate all'incidente, non ogni successivo sviluppo.

Alcock e i tre limiti

4. Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police

Riferimento: [1992] 1 AC 310; decisione pronunciata nel 1991. Familiari di persone morte o in pericolo nella tragedia di Hillsborough chiesero il risarcimento del danno psichico. Alcuni erano allo stadio; altri videro la televisione o identificarono successivamente i corpi. La polizia ammise la negligenza verso chi aveva subito lesioni fisiche, ma gli attori dovevano dimostrare doveri verso sé stessi.

Esito: Tutte le domande davanti alla House of Lords furono respinte, per mancanza di requisiti diversi. Essere familiari, trovarsi in qualche parte dello stadio o avere una patologia reale non soddisfaceva, di per sé, l'intero test. [1, 2]

5. Stretti legami di amore e affetto

Occorre un legame stretto con la persona uccisa, ferita o in pericolo. Di regola è presunto tra coniugi e tra genitori e figli. Altri rapporti, compresi quelli tra fratelli, richiedono prove: non sono automaticamente esclusi, ma l'etichetta familiare non è sufficiente.

Per un amico molto stretto occorrerebbe provare un legame sufficientemente intenso e tutti gli altri requisiti. Dire "eravamo migliori amici" non crea automaticamente un diritto.

6. Vicinanza nel tempo e nello spazio

La vicinanza deve riguardare **l'incidente o le sue conseguenze immediate**. McLoughlin v O'Brian [1983] 1 AC 410 mostra che l'immediato incontro con familiari feriti in ospedale può bastare. In Alcock, successive identificazioni all'obitorio non bastavano nelle circostanze concrete. Non esiste un numero fisso di ore valido per tutti i casi. [1, 2]

7. Percezione diretta

La patologia deve derivare dalla percezione diretta dell'incidente o delle conseguenze immediate, normalmente mediante vista o udito, non da un racconto altrui. Le trasmissioni televisive in Alcock non soddisfacevano questo requisito. Non si tratta però di una pronuncia esaustiva su ogni possibile forma di comunicazione in diretta.

> **I limiti operano insieme:** Un genitore può provare il legame ma non la prossimità. Un fratello presente deve dimostrare il legame richiesto. Presenza e rapporto non sostituiscono patologia, prevedibilità e causalità.

Taylor v A Novo

8. Taylor v A Novo (UK) Ltd [2013] EWCA Civ 194

Fatti: La signora Taylor fu ferita sul lavoro dalla caduta di elementi di una scaffalatura. Il datore ammise la negligenza. Sembrava riprendersi, ma tre settimane dopo crollò e morì a casa. Il decesso fu causato da un'embolia polmonare conseguente a una trombosi venosa profonda dovuta alle lesioni dell'incidente.

La figlia assistette alla morte e sviluppò un disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Non aveva visto l'incidente sul lavoro né le sue conseguenze immediate. Il legame con la madre e la percezione diretta della morte successiva non risolvevano il requisito della prossimità.

Esito: La Court of Appeal accolse l'impugnazione del datore e respinse la domanda della figlia. L'evento rilevante era l'incidente sul lavoro, non la distinta morte tre settimane dopo. Il successivo collasso non diventava un nuovo incidente rilevante soltanto perché aveva provocato la patologia della figlia. [3]

> **Sequenza:** Incidente sul lavoro → apparente recupero → collasso e morte tre settimane dopo, davanti alla figlia. Lei era presente all'ultimo evento, non all'incidente o alle sue conseguenze immediate.

9. Individuare correttamente l'evento rilevante

Non riassumere la regola con "bisogna vedere l'atto negligente". La condotta negligente e l'incidente causato possono avvenire in momenti diversi. La prossimità riguarda l'incidente o le sue conseguenze immediate, non necessariamente la violazione precedente. La Supreme Court lo ha chiarito espressamente in Paul. [1]

Confronto inventato: Un'impresa fissa male della muratura mesi prima che questa cada ferendo un bambino. Un genitore vede la caduta. Non doveva aver visto il precedente errore di montaggio. Vanno comunque dimostrati tutti gli altri requisiti della vittima secondaria.

10. Che cosa non stabilisce Taylor

La sconfitta della figlia non significa che la sua patologia fosse irreale o che tre settimane siano un termine generale. Il caso distingue l'incidente da una conseguenza successiva. La causa della morte della madre e il dovere di proteggere la figlia dalla propria patologia sono questioni giuridiche diverse.

Paul: decisione e significato

11. Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust

Decisione: [2024] UKSC 1, pronunciata l'11 gennaio 2024. Il ricorso non è più pendente. Paul fu deciso insieme a Polmear e Purchase. Le domande riguardavano patologie psichiatriche dopo aver assistito alla morte o a una crisi medica di un familiare, dovute ad asserite precedenti omissioni diagnostiche e terapeutiche. [1]

Fatti di Paul: Due figlie videro il padre crollare in strada e i tentativi di rianimarlo. Morì. Sostenevano che l'omessa diagnosi e cura di una malattia coronarica durante un ricovero circa quattordici mesi prima ne avesse causato la morte. Per valutare se le domande potessero proseguire, i fatti allegati rilevanti furono assunti come veri, non tutti definitivamente provati al processo.

Fase precedente: Nel 2022 la Court of Appeal si ritenne vincolata da Taylor v A Novo, pur con riserve di alcuni giudici. La Supreme Court esaminò poi se l'eccezione fondata sugli incidenti dovesse estendersi a questi casi medici.

12. Esito e ragionamento della maggioranza

La Supreme Court respinse tutti e tre i ricorsi con sei voti contro uno. I convenuti vinsero rispetto a queste domande delle vittime secondarie. Assistere a una crisi medica o alla morte per malattia di un familiare non era un incidente del tipo richiesto. La maggioranza rifiutò di estendere a tali circostanze l'eccezione riconosciuta.

Il dovere di curare correttamente il paziente non comprendeva, in quelle circostanze, la protezione dei familiari dalle patologie psichiatriche dovute all'assistere alla manifestazione della sua malattia o alla sua morte. Ciò non elimina la domanda del paziente né crea un'immunità generale per ogni incidente in ambito sanitario.

> **Non decide soltanto l'intervallo di quattordici mesi.** Un incidente può verificarsi molto dopo la negligenza. Paul distingue soprattutto l'incidente rilevante dalla crisi medica dovuta a malattia. L'esito di Taylor fu confermato, non superato.

13. Evitare due requisiti aggiuntivi superati

Paul ha respinto requisiti separati di "shock improvviso al sistema nervoso" e di evento sufficientemente "orribile" secondo un ulteriore criterio. Occorre ancora provare che la patologia riconosciuta derivi dalla percezione dell'incidente o delle conseguenze immediate. Restano il limite fondato sugli incidenti e i controlli di Alcock. [1, parr. 71-78, 95]

Verifica la comprensione

1. La domanda riguarda il danno del familiare ferito?
Risposta: No. La vittima secondaria chiede il risarcimento della propria patologia psichiatrica.

2. Essere fratello o sorella basta automaticamente?
Risposta: No. Vanno dimostrati il legame sufficientemente stretto e gli altri requisiti. I fratelli non sono però esclusi in assoluto.

3. Perché la figlia perse in Taylor v A Novo?
Risposta: Assistette alla morte successiva, non all'incidente sul lavoro o alle sue conseguenze immediate. La morte non diventava essa stessa l'incidente rilevante.

4. Un genitore deve vedere il precedente errore del costruttore?
Risposta: No. La prossimità riguarda l'incidente o le sue conseguenze immediate, non necessariamente la negligenza precedente.

5. La Supreme Court accolse le domande dei familiari in Paul?
Risposta: No. Nel 2024 respinse tutti e tre i ricorsi, senza estendere l'eccezione agli eventi medici considerati.

6. "Shock improvviso" ed evento separatamente "orribile" sono test attuali aggiuntivi?
Risposta: No. Paul ha respinto tali requisiti. Restano patologia riconosciuta, causalità, prevedibilità e i limiti applicabili.

7. Esempio inventato: una madre vede un'auto guidata negligentemente ferire gravemente suo figlio e sviluppa PTSD. Vince automaticamente?
Risposta: No. Il caso rientra nello schema degli incidenti, ma occorre ancora accertare legame, percezione diretta, prossimità, patologia prevedibile, diagnosi e causalità.

Fonti e approfondimenti

[1] *Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust; Polmear v Royal Cornwall Hospitals NHS Trust; Purchase v Ahmed* [2024] UKSC 1: parr. 26-51 (regole precedenti), 71-78 (shock e orrore), 83-96 (Taylor e intervalli temporali), 138-143 (dovere medico ed esito). Sentenza della Supreme Court.

[2] *Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police* [1991] UKHL 5; [1992] 1 AC 310. Sintesi dei controlli in *White* [1999] 2 AC 455 e *Paul*, par. 45. *McLoughlin v O'Brian* [1982] UKHL 3; [1983] 1 AC 410 riguarda le conseguenze immediate.

[3] *Taylor v A Novo (UK) Ltd* [2013] EWCA Civ 194; [2014] QB 150. Sentenza della Court of Appeal, The National Archives. L'anno della raccolta può differire da quello della decisione.